

1501707-98.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da vítima registrou a ocorrência de furto. Os objetos foram avaliados em R\$2.050,00. José interveio na situação e conseguiu recuperar os bens. O local era alvo de diversos furtos. Foram apresentadas imagens gravadas pelo Sr. José Etelvino. Através das imagens identificaram a placa do veículo utilizado, sendo de propriedade de Edson. O réu alegou que os materiais estavam na beira da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501707-98.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501707-98.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2235647/2021 - DEL.POL.GUAIÇARA, 14353726 - DEL.POL.GUAIÇARA, 248/21/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2235647 - DEL.POL.GUAIÇARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Fernandes Silveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EDSON FERNANDES SILVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 10h, nas dependências da empresa Transbrasiliana, localizada na Rodovia BR153, KM 174, em Guaiçara, comarca de Lins, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis consistentes 20 (vinte) barras de ferro e cento e cinquenta metros de alambrado, avaliados em R\$2.050,00, pertencentes à referida empresa, ora representada por Dyeimes Jouzef Pereira da Silva, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls.85/87).

A denúncia foi recebida (fl. 91).

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que o acusado não faz jus à benesse da Lei n. 9.099/95 (fl.113).

Resposta à acusação (fls.129/134).

No decorrer da instrução foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 186/189).

A Defesa, em memoriais, pleiteou a absolvição do acusado, em razão da inexistência de dolo. Subsidiariamente, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 194/199).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c a artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, o denunciado adentrou o depósito da concessionária Transbrasiliana, onde estavam guardados as barras de ferro e o alambrado acima mencionados (sendo tal depósito cercado e guarnecido por portão, porém não trancado), e de lá retirou os referidos objetos, guardando-os na caçamba de seu veículo, uma caminhonete Fiat Strada Working, ano 2014/2015, branco, placas FDS-0289. Ocorre que, tendo presenciado a subtração, a pessoa de José Luiz Etelvino (que possui um barracão na mesma rua), perseguiu Edson, convencendo-o a devolver o material no depósito, o que foi acatado pelo denunciado.

O réu, tanto em solo policial quanto em juízo, sustentou que pegou o material que estava do lado de fora do depósito da vítima, por acreditar que fosse descarte.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), relatório de investigação (fls. 26/32), relatório final (fls. 77/81) e prova oral.

No entanto, não ficou demonstrado o dolo da conduta do réu.

Dyeimes Jouzef Pereira da Silva, representante da vítima, em solo policial, disse que é funcionário da empresa "Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A". Não presenciou os fatos. Recebeu as informações por um superior. Não havia funcionário da empresa no local. José visualizou a ação. Foram subtraídas 20 barras de ferro e meio alambrado, totalizando o valor de aproximadamente R\$2.050,00. José conseguiu abordar o acusado. Não tiveram prejuízos (fls. 45). Em juízo, disse que José enviou as imagens do furto para a empresa. Registrou a ocorrência. José abordou o réu para que ele devolvesse os bens subtraídos. Edson não era funcionário da empresa. Os materiais estavam armazenados em um depósito cercado. O portão do local não possui cadeado e poderia estar aberto (mídia digital).

A testemunha de acusação José Luiz Etelvino, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 33. Em juízo, disse que possui uma empresa próximo ao local dos fatos. Viu Edson saindo do local com o carro carregado de ferragens.

Abordou o indivíduo. Filmou a ação do veículo chegando e do indivíduo descarregando o material. Não conhecia Edson. Não sabia que a empresa havia registrado a ocorrência. Após os fatos o acusado foi até sua empresa e lhe agrediu. Foi acusado de ter danificado o veículo do indivíduo. Os materiais estavam no depósito da empresa vítima. O local foi furtado diversas vezes. O portão estava aberto (mídia digital).

A informante Andressa Amado dos Santos, policial civil, em juízo, disse que o representante da vítima registrou a ocorrência de furto. Os objetos foram avaliados em R\$2.050,00. José interveio na situação e conseguiu recuperar os bens. O local era alvo de diversos furtos. Foram apresentadas imagens gravadas pelo Sr. José Etelvino. Através das imagens identificaram a placa do veículo utilizado, sendo de propriedade de Edson. O réu alegou que os materiais estavam na beira da estrada. O indivíduo contou também que foi abordado por José, então devolveu os bens no depósito da empresa. Posteriormente, José foi até a delegacia e relatou ter sido empurrado pelo indivíduo que realizou o furto. Não sabe se os materiais estavam dentro ou fora do barracão (mídia digital).

O réu Edson Fernandes Silveira, em solo policial, disse que trabalha recolhendo reciclagem. Na data dos fatos estava com seu veículo, quando avistou dois pedaços de ferro e um alambrado. Acreditava se tratar de reciclagens. Retirou os objetos do local. Não conseguiu pegar o rolo de arame farpado. Dois indivíduos avistaram sua ação, mas nada disseram. Ao sair do local foi abordado pelos indivíduos, que alegaram ser proprietários dos objetos. Desculpou-se, para evitar constrangimentos. Levou os itens até o depósito, à pedido dos indivíduos (fls. 08/09). Em juízo, disse que nunca foi condenado criminalmente. Trabalha recolhendo reciclagem. Na

data dos fatos, visualizou os materiais na calçada. Pegou os bens. Posteriormente retornou no local para tirar fotografias, mas José partiu em sua direção com um pedaço de madeira. Seu veículo não aguentaria carregar todo o material que está sendo acusado de ter furtado. Pegou um pedaço de alambrado e quatro canos de ferro. Os bens estavam fora do barracão. José alegou ser proprietário dos materiais, então realizou a devolução. Viu José a todo momento. Andressa quis incriminá-lo (mídia digital).

O conjunto probatório é frágil e não conduz a um juízo de certeza quanto ao dolo do réu.

Com efeito, embora José, testemunha de acusação, tenha dito que o material subtraído pelo réu estava dentro do depósito da empresa vítima, o denunciado afirmou que recolheu o material que estava na calçada, fora do depósito, por acreditar que era descarte.

A representante da vítima disse que os materiais da empresa costuma ficar dentro do depósito; relatou, contudo, que não estava presente no momento dos fatos.

A informante Andressa Amado dos Santos, policial civil, ouvida em juízo, disse que não sabe se os materiais estavam dentro ou fora do depósito da vítima.

As fotos juntadas ao relatório de investigação mostram o réu devolvendo o material ao depósito, não sendo possível afirmar de onde os objetos foram retirados.

Portanto, não ficou comprovado que o réu retirou os bens de dentro do depósito da vítima e que, com isso, conhecia a ilicitude do fato. Houve comprovação apenas de que o denunciado foi surpreendido por José levando o material em seu veículo, não havendo certeza de onde o material foi recolhido.

Cabe ressaltar que acusado goza da presunção de sua inocência e o ônus de comprovar sua responsabilidade criminal é do Ministério Público, que, no caso dos autos, não diligenciou para comprovar se o material foi, de fato, retirado do depósito da empresa ou se estava na calçada do lado de fora, como dito pelo réu.

Portanto, o conjunto probatório amalhado aos autos não conduz a um juízo de certeza quanto ao dolo do réu sendo de rigor a absolvição.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu EDSON FERNANDES SILVEIRA da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c o art.14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isentos de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA